# COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
PROVINCIA DI BENEVENTO

c.a.p. 82030 Tel. 873039


LEGGE 28 GENNAIO 1977, N° 10.
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N° 47.
LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N° 724.

## CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 33 /98

*DITTA CAPORASO SALVATORE n. 02.04.1925*

## I L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**OGGETTO:** Fabbricato rurale costruito in difformità alla concessione edilizia n. 5 del 30/03/1976, con lieve incremento di volume

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 28 del 02/07/97 con la quale veniva preso atto che, ai sensi dell ' art. 6, comma 2 lett. f della legge 127/97, il rilascio di tutti i provvedimenti di competenza dell'Ufficio tecnico è attribuito all'ing. Luigi Travaglione in qualità di responsabile dell'area tecnica ;

**VISTA** la richiesta prodotta dal Sig. Caporaso Salvatore, nato a Campoli del Monte Taburno il 02/04/1925 ed ivi residente alla Via Liberia (Codice Fiscale: CPR SVT 25D02 B542Q), ai sensi della legge 28/02/1985 n.47, e successive modificazioni ed integrazioni, in data 25/08/1986 prot. n° 2248, intesa ad ottenere la sanatoria dei lavori eseguiti in difformità della concessione edilizia n. 5 del 30.03.1976 consistente in un live incremento di volume;

**VISTO** che i dati catastali dell'immobile risultano essere i seguenti:
- area distinta foglio n° 6 particelle: 319

**VISTO** che è stata pagata completamente l'oblazione dovuta, determinata in £. 254.000 (ricevute di c.c.p. n° 214 del 15/05/1986 di £. 200.000, e c.c.p. : n° 320 del 29/11/1997 di £. 54.000), e che gli oneri concessori non sono dovuti, in quanto non c'è aumento di superficie e di volumetria rispetto alla Concessione Edilizia n. 5 del 30.03.1976;

**VISTA** la legge 28 Febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni e relative attuazioni ;

**PRESA CONOSCENZA** della documentazione prodotta, di quella richiesta oltre che dei relativi elaborati tecnici previsti dalla citata legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'ing. Luigi Caporaso assunti agli atti di questo Comune in data 16/09//1997 prot. n. 2878;

**ACCERTATO** che l'opera rientra, con riferimento alla tabella allegata alla legge 47/85, nella tipologia n° 1, per i lavori eseguiti in difformità alla concessione edilizia ;

**VISTO** che l'intero territorio del Comune di Campoli del M.T. è sottoposto a tutela paesaggistica D.M. del 28/03/85 ;

**VISTO** che le opere eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 5 del 30.03.76 sono state eseguite prima del 28/03/85, per cui ai sensi dell'art. 32 L. 47/85 così come modificato dall'art. 2 comma 44 legge 662/96, non necessita la procedura prevista dalla legge 47/85, art. 32 ;

**CONSIDERATO** che i lavori realizzati in difformità alla concessione edilizia risultano ultimati

## RILASCIA

Salvi i diritti dei terzi:
al Sig. **CAPORASO SALVATORE**, nato a Campoli del M.T. il 02/04/1925 ed ivi residente alla via Liberia, la **CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** per le opere realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 5 del 30/03/1976 consistenti in un lieve incremento di volume ;
FANNO parte integrante della presente concessione edilizia in sanatoria i grafici progettuali a firma dell'ing. Luigi Caporaso ;

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico, ai Vigili Urbani, affinchè venga affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

Dalla Residenza Municipale, 11/06/98

IL Responsabile dell'Area Tecnica
**( ing. Luigi Travaglione )**

---

n. 69

## RELATA DI NOTIFICA

**Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Campoli del Monte Taburno**

**DICHIARA**

**di aver notificato oggi questo atto al Sig.:** Caporaso Salvatore **mediante consegna di copia dello stesso a mani**

**di:** suo figlio Adolfo **nella sua qualità di** persona fisica

**e di aver affisso copia dello stesso all'Albo Pretorio del Comune in data odierna.**

**lì,** 6/7/98.

IL MESSO NOTIFICATORE